Estratégia Concursos

Aula 05

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

13 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

Introdução 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Aposta Estratégica 9

Questões Estratégicas 10

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento 41

Perguntas 41

Perguntas com Respostas 42

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Neste relatório, dando continuidade à análise dos pontos do nosso edital, vamos analisar o assunto **"Extinção da Punibilidade".** Vamos ver como o assunto costuma ser cobrado e quais os pontos merecem uma atenção especial nos seus estudos.

Vamos à análise!

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Sobre o tópico "Extinção da Punibilidade", o ponto preferido das bancas é a **PRESCRIÇÃO**.

Deste modo, sugiro que o aluno conheça as disposições acerca da prescrição constantes no Código Penal, memorizando os prazos previstos no artigo 109, do Código:

Art. 109- A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

Ademais, o artigo 115 do CP também é de extrema importância, devendo ser decorado por vocês!

Art. 115 - São reduzidos **de metade** os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Outro artigo importante é o da prescrição da pena de multa, prevista no artigo 114, incisos I e II do CP, que também deve ser de conhecimento obrigatório pelo aluno!

> Prescrição da multa
>
> Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
>
> I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
>
> II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Atenção ao prazo prescricional da pena de multa: de acordo com o artigo 114, do Código Penal, será de 02 (dois) anos, quando ela for a única pena cominada, e será no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

De acordo com a doutrina, a prescrição é a perda do direito de punir decorrente do decurso de prazo sem que a ação penal tenha sido proposta ou sem que se consiga concluí-la (prescrição da pretensão punitiva), ou, ainda, a perda do direito de executar a pena, porque o Estado não deu início ou prosseguimento a seu cumprimento dentro do prazo estabelecido por lei (prescrição da pretensão executória).

Deste modo, existem duas modalidades de prescrição: a que atinge a pretensão punitiva estatal e que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória (PPP) e a que atinge a pretensão executória estatal - PPE (em que o Estado terá perdido o direito de executar sua decisão), também chamada de prescrição da pena, que pressupõe a existência de sentença condenatória transitada em julgado para acusação e defesa.

A primeira modalidade, isto é, a prescrição da pretensão punitiva, se subdivide em (i) prescrição pela pena em abstrato e (ii) prescrição pela pena em concreto, que se subdivide em (ii.a) prescrição retroativa e (ii.b)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

prescrição intercorrente. Vejamos cada uma delas:

1- Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato: ocorre antes da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação e usa como parâmetro para a aferição do lapso prescricional o máximo de pena privativa de liberdade prevista em abstrato para a infração penal, de acordo com os prazos do artigo 109, CP, abaixo listados:

> "Art. 109- A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
>
> I - em **vinte anos**, se o **máximo** da pena é **superior a doze**;
>
> II - em **dezesseis anos**, se o **máximo** da pena é **superior a oito anos e não excede a doze**;
>
> III - em **doze anos**, se o **máximo** da pena é **superior a quatro anos e não excede a oito**;
>
> IV - em **oito anos**, se o **máximo** da pena é **superior a dois anos e não excede a quatro**;
>
> V – em **quatro anos**, se o **máximo** da pena é **igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois**;
>
> VI - em **3 (três) anos**, se o **máximo** da pena é **inferior a 1 (um) ano**."

2- Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto (retroativa e intercorrente): Na sentença de primeira instância, o juiz fixa uma determinada pena. Na ausência de recurso da acusação ou sendo este improvido, estabelece o **artigo 110, § 1º, do Código Penal** que *"a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.".*

Deste modo, tanto na prescrição retroativa quanto na intercorrente, a pena fixada pela sentença condenatória deverá servir de parâmetro para a contagem do prazo prescricional, sendo também utilizados os prazos do art. 109, CP.

- **Retroativa:** A prescrição retroativa começa a correr a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatório, desde que haja transitado em julgado para a acusação, para trás, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Isso porque, após a Lei 12.234/2010 (entrou em vigor em 5/5/2010), responsável pela atual redação do art. 110, §1º, CP, é vedada a prescrição retroativa antes do recebimento da denúncia ou queixa.
- **Intercorrente ou Superveniente:** a prescrição intercorrente **não** se verifica para trás, mas sim entre a publicação da sentença condenatória recorrível e seu trânsito em julgado para a defesa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. Prescrição da pretensão executória: o prazo prescricional da pretensão executória rege-se pela pena fixada na sentença transitada em julgado, de acordo com os patamares do artigo 109, do CP. Os termos iniciais do prazo da PPE estão elencados no artigo 112, do CP.

Atenção também às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, previstas nos artigos 116 e 117, bem como ao termo inicial da prescrição da pretensão punitiva previsto no artigo 111 do Código Penal. Cuidado, pois o artigo 116 foi recentemente alterado pela nova Lei Anticrime. Veja:

> Causas impeditivas da prescrição
>
> Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> **II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)**
>
> **III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)**
>
> **IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)**
>
> Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o recebimento de denúncia por magistrado absolutamente incompetente não interrompe a prescrição penal. Vejamos o precedente: *HC 104907/PE, rel. Min. Celso de Mello, 10.5.2011. (HC-104907)*. O recebimento da denúncia por magistrado absolutamente incompetente não interrompe a prescrição penal (CP, art. 117, I). Esse o entendimento da 2ª Turma ao denegar habeas corpus no qual a defesa alegava a consumação do lapso prescricional intercorrente, que teria acontecido entre o recebimento da denúncia, ainda que por juiz incompetente, e o decreto de condenação do réu. Na espécie, reputou-se que a prescrição em virtude do interregno entre os aludidos marcos interruptivos não teria ocorrido, porquanto apenas o posterior

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

acolhimento da peça acusatória pelo órgão judiciário competente deteria o condão de interrompê-la.

É importante conhecer também o art. 108, CP.

> Art. 108 - A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

Em outras palavras, o *crime acessório*, também chamado de *crime de fusão ou parasitário*, é aquele cuja existência depende da prática de crime anterior, chamado de principal. Como exemplo, dentre outros casos, temos que a prescrição do crime principal (furto), não se estende ao crime acessório (receptação).

Veja também os arts. 111 e 112, CP.

> Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final
>
> Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: *(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> I - do dia em que o crime se consumou; *(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; *(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; *(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. *(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> **V - nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. (Redação dada pela Lei nº 14.344, de 2022)**
>
> Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível
>
> Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: *(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;
>
> II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. *(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Explicando o diploma legal, Cleber Masson ensina que "*o art. 113 do CP consagra o princípio penal segundo o qual "pena cumprida é pena extinta". Dessa forma, tendo o condenado cumprido parte do débito correspondente à infração penal por ele cometida, o cálculo prescricional levará em conta somente o tempo restante da pena aplicada na sentença ou no acórdão, pois o Estado não teria mais o poder de executar a parte da pena já cumprida. No caso em tela, com a evasão de Jorge, o prazo prescricional da execução da pena será contado com base nos anos que faltavam ser cumpridos*".

Sobre a aula de hoje, o aluno deve ter atenção às seguintes súmulas:

> **Súmula 146, STF** - A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.
>
> **Súmula nº 497 do STF** - Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
>
> **Súmula 592, STF** - Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição, previstas no Código Penal.
>
> **Súmula nº 709 do STF** - Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.
>
> **Súmula nº 18 do STJ** - A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.
>
> **Súmula nº 191 do STJ** - A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.
>
> **Súmula nº 220, STJ** - A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.
>
> **Súmula 415, STJ** - O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.
>
> **Súmula nº 438 do STJ** - É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
>
> **Súmula 617, STJ** - A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a discutir, em setembro de 2022, o momento em que se inicia a contagem do prazo de prescrição quanto ao poder do Estado de executar a pena: a partir do trânsito em julgado (condenação definitiva) para a acusação ou para todas as partes. A matéria é objeto de Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 848107) com repercussão geral (**Tema 788**). Ainda não há decisão.

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prescrição da ação penal não afasta o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória por meio de ação civil *ex delicto* (ação movida pela vítima na Justiça cível para ser indenizada pelo dano decorrente do crime).

Com base nesse entendimento, o colegiado negou provimento a recurso em que se questionava acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o qual decidiu ser possível a tramitação de ação civil com pedido de indenização por danos morais e materiais causados a uma vítima de lesão corporal grave, mesmo tendo sido reconhecida a prescrição no juízo criminal.

Segundo os autos, a vítima sofreu agressões físicas em 2004. Em 2010, o agredido ajuizou a ação civil *ex delicto* contra seus agressores. Em 2014, porém, após sentença penal condenatória por lesão corporal grave, a pena dos réus foi extinta pela prescrição retroativa.

No recurso ao STJ, os supostos agressores alegaram que a ação indenizatória só poderia ter sido ajuizada se houvesse condenação criminal transitada em julgado. Sustentaram ainda que a pretensão reparatória estaria prescrita.

Resp 1802170

Sob o rito dos recursos especiais repetitivos (**Tema 1.100**), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que o acórdão que confirma a sentença condenatória – seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta – tem o efeito de interromper a prescrição.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O julgamento confirmou a interpretação que o STJ vinha dando ao inciso IV do artigo 117 do Código Penal, e agora o precedente qualificado deverá orientar os tribunais de todo o país na solução de casos idênticos.

Nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP – com redação dada pela Lei 11.596/2007 –, o curso da prescrição é interrompido, entre outros fatos, pela publicação da sentença ou do acórdão condenatórios recorríveis. Um dos recursos julgados como repetitivos – o REsp 1.930.130 – questionava decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que considerou que o acórdão confirmatório de decisão condenatória não interromperia a prescrição, mas apenas o acórdão que reforma decisão absolutória ou que agrava a situação do réu.

Decisão de 09/09/2022

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Pessoal, nossa aposta vai para entendimentos sumulados dos Tribunais Superiores sobre o assunto, que foram exigidos em diversas questões de sua banca:

Súmula 146, STF - A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

Súmula nº 497 do STF - Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Súmula 592, STF - Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição, previstas no Código Penal.

Súmula nº 709 do STF - Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.

Súmula nº 18 do STJ - A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Súmula nº 191 do STJ - A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.

Súmula nº 220, STJ - A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.

Súmula 415, STJ - O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

Súmula nº 438 do STJ - É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Súmula 617, STJ - A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

(2022 – INSTITUTO AOCP – POLÍCIA PENAL/DF)

Os crimes hediondos são insuscetíveis de graça, anistia e indulto.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LEI DE CRIMES HEDIONDOS.

“Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto” .

Gabarito Certa.

(2022 – INSTITUTO AOCP – POLÍCIA PENAL/DF)

O indulto coletivo é um benefício concedido, por meio de lei ordinária, no qual o Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, extingue a punibilidade de determinados fatos criminosos.

Comentários

O indulto é concedido por meio de Decreto do Presidente da República

Gabarito Errada

(2022 – CEBRASPE/CESPE – PC/PB – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL)

Extinguem a punibilidade do agente

a) renúncia e perempção na ação pública condicionada.

b) decadência e retratação na ação pública incondicionada.

c) retratação e perdão aceito na ação pública condicionada.

d) perdão aceito e perempção na ação privada propriamente dita.

e) decadência e renúncia na ação privada subsidiária da pública.

Comentários

Extinção da punibilidade

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pela morte do agente;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

VIII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Gabarito letra D

(2022 – CEBRASPE/CESPE – DPE/RO – ANALISTA DE DEFENSORIA)

Um servidor público foi processado e julgado por crime de peculato culposo, todavia, antes do trânsito em julgado da sentença, ele ressarciu o erário do prejuízo causado.

Nessa situação hipotética, a reparação do dano pelo servidor constitui

a) causa excludente da culpabilidade.

b) causa supralegal de antijuridicidade.

c) causa atenuante da pena.

d) causa extintiva de punibilidade.

e) excludente de ilicitude.

Comentários

Peculato culposo

312- § 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Gabarito letra D

(2021 – CEBRASPE/CESPE – TJ/RJ - ANALISTA)

A prescrição

a) atinge diretamente o direito de ação.

b) somente ocorre após o início da ação penal.

c) atinge o direito de prosseguir na ação penal.

d) pode ocorrer tanto nas ações penais públicas quanto nas ações penais privadas.

e) somente ocorre nos crimes de ação penal privada e condicionada à representação.

Comentários

A prescrição é admitida em qualquer crime, salvo os classificados como imprescritíveis pela CF. A decadência apenas nos crimes de ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação.

Gabarito letra D

(2021 – CEBRASPE/CESPE – TJ/RJ - ANALISTA)

Em matéria de ação penal, é correto afirmar que a renúncia

a) alcança, no caso de concurso de agentes, apenas o agente expressamente indicado pelo querelante.

b) é instituto extintivo de culpabilidade do agente.

c) é exercida pelo ofendido após o ajuizamento da ação penal.

d) impede a apresentação de queixa-crime na ação penal privada, mesmo que de forma tácita.

e) somente é cabível na ação penal privada.

Comentários

A renúncia ao direito de queixa, instituto exclusivo da ação penal privada ou personalíssima, consiste em um ato voluntário da vítima que abre mão do seu direito de ingressar com a devida ação penal contra o autor do fato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pode ser expresso ou tácito, é uma das causas de extinção de punibilidade prevista no art. 107, V do Código Penal.

Assim, a renúncia impede o oferecimento da queixa-crime, ocorrendo a renúncia extingue-se a punibilidade.

Gabarito letra D.

(CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Ministério Público junto ao TC-DF/2013)

Julgue o item seguinte, relativo a aspectos diversos do direito penal.

No sistema penal brasileiro, há causas pessoais que excluem e extinguem totalmente a punibilidade e, igualmente, causas pessoais de exclusão e extinção parcial da punibilidade.

Comentários

O art. 107 do Código Penal traz um rol *exemplificativo* de causas extintivas da punibilidade:

> Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
>
> I - pela morte do agente;
>
> II - pela anistia, graça ou indulto;
>
> III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
>
> IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
>
> V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;
>
> VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;
>
> IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Neste rol, há sim causas que podem extinguir parcialmente a punibilidade (graça e indulto por exemplo) e os que a extinguem totalmente (perdão judicial por exemplo).

GABARITO: CERTO.

CEBRASPE (CESPE) - Auditor Federal de Controle Externo (TCU)/Controle Externo/Auditoria Governamental/2011

Acerca da tipicidade, da culpabilidade e da punibilidade, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A prescrição, ao contrário do perdão judicial, é causa de extinção da punibilidade.

Comentários

Questão bem tranquila, pessoal, bastando conhecer o rol do artigo 107 do CP, acima transcrito. Tanto o perdão judicial, como a prescrição, são causas de extinção da punibilidade.

GABARITO: ERRADO.

CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Ministério Público de Contas (TCE-BA)/2010

Considerando a jurisprudência do STJ e do STF, julgue o item subsequente.

Segundo disposição sumulada do STJ, no âmbito criminal, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

Comentários

Pessoal, as causas impeditivas da prescrição vêm indicadas no art. 116 do Código Penal. O dispositivo foi recentemente alterado pela nova Lei Anticrime, atenção! Vejam:

> Causas impeditivas da prescrição
>
> Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
>
> III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
>
> IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
>
> Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

De todo modo, o entendimento sumulado do STJ sobre o período de suspensão do prazo prescricional é o seguinte:

> Súmula 415/STJ. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Portanto, correta a assertiva.

GABARITO: CERTO.

CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Ministério Público junto ao TC-DF/2002

O item a seguir apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Alan, primário e de bons antecedentes, foi processado pela prática de crime de estelionato. Ante tais circunstâncias, recebeu uma pena dosada no mínimo legal. O processo criminal encontrava-se tramitando há mais de três anos quando o advogado de defesa requereu o reconhecimento da prescrição antecipada, acrescentando as vantagens advindas da celeridade da justiça e da observância do princípio da economia processual. Nessa situação, é correto afirmar que é possível o reconhecimento da referida prescrição antecipada, conforme entendimento do STF.

Comentários

Segundo o STF, NÃO é possível o reconhecimento da referida prescrição antecipada:

> EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA. ORDEM DENEGADA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se contrariamente à tese da chamada prescrição antecipada ou em perspectiva. Precedentes: RHC 94.757, rel. min. Cármen Lúcia, DJe-206 de 31.10.2008; Inq 1.070, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 1º.7.2005; HC 83.458, rel. min. Joaquim Barbosa, DJ de 6.2.2004; e HC 82.155, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. Ordem denegada.
>
> "Não se admite a denominada prescrição em perspectiva, haja vista a inexistência de previsão legal do instituto. Com base nessa orientação, a Primeira Turma negou provimento a agravo regimental em que se impugnava decisão monocrática que determinara o prosseguimento de inquérito, ouvindo-se o Ministério Público Federal quanto a possíveis diligências. Na espécie, em face da diplomação de um dos investigados no cargo de deputado federal, os autos foram remetidos ao STF. A Turma destacou que, por ocasião do julgamento do presente recurso, o agravante não mais deteria prerrogativa de foro, porém, competiria ao STF processar e julgar o agravo regimental em que se impugna decisão monocrática de integrante da Corte. Apontou a inadequação da decisão do juízo de origem que teria prejulgado ação penal que sequer fora proposta, ao aventar uma possível penalidade e, a partir da pena hipotética, pronunciar a prescrição da pretensão punitiva. Afastada a prescrição e o arquivamento dos autos, a Turma determinou a remessa do inquérito ao juiz da vara criminal competente". Inq 3574 AgR/MT, rel. Min. Marco Aurélio, 2.6.2015. (Inq-3574) - Informativo 788, STF.

O STJ, em igual sentido, possui o seguinte enunciado sumulado:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Súmula 438/STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

GABARITO: ERRADO.

(2022 – FCC – MPE/PE – PROMOTOR DE JUSTIÇA)

Nas ações penais de iniciativa privada, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para o querelante ou depois de improvido seu recurso, é calculada pela pena

a) aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da queixa.

b) liquidada no juízo da execução.

c) aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à do recebimento da queixa.

d) máxima cominada, não podendo ter por termo inicial data posterior àquela em que o crime se consumou.

e) aplicada, não podendo ter por termo inicial data posterior à da sentença condenatória.

Comentários:

Vamos ver o que dispõe o Código Penal a respeito do assunto:

> Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
>
> § 1 A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Gabarito letra E

(2022 – FCC – DPE/PB – DEFENSOR PÚBLICO)

É possível a extinção da punibilidade pela retratação do agente no crime de

a) falso testemunho, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito.

b) desacato, se feita de forma espontânea até o trânsito em julgado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) injúria, desde que feita cabalmente e pelo mesmo meio de sua prática.

d) incitação ao crime, até o oferecimento da denúncia.

e) lesão corporal submetido à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), desde que feita em juízo até o recebimento da denúncia.

Comentários:

Vejamos as assertivas:

a) Certa.

Art. 342, § 2, CP: O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade

b) Errada. Não há previsão.

c) Errada. Apenas calúnia e difamação

> Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.

d) Errada. Não há previsão

e) Errada. Não há previsão para o agente ativo.

Gabarito letra A

(2022 – FCC – DPE/PB – DEFENSOR PÚBLICO)

O perdão judicial é aplicável ao delito de

a) guarda doméstica de espécie silvestre, exceto se considerada ameaçada de extinção, conforme previsto na Lei nº 9.605/1998 (Lei dos crimes ambientais).

b) lesão corporal de natureza leve, praticado na modalidade dolosa ou culposa, conforme previsto expressamente no Código Penal.

c) homicídio culposo, exceto se o crime tiver sido praticado na direção de veículo automotor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) estelionato, praticado na modalidade culposa, conforme previsto expressamente no Código Penal.

e) receptação, praticado na modalidade dolosa ou culposa, conforme previsto expressamente no Código Penal.

Comentários:

Vamos ver as assertivas:

a) Certa. Lei 9.605/98, art. 29 (...) § 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

b) Errada. Lesão corporal de natureza leve, praticado na modalidade ~~dolosa~~ ou culposa,

C) Errada. Não há essa exceção.

D) Errada. Não há essa previsão.

E) Errada. Na receptação, praticado na modalidade culposa apenas.

Gabarito letra A

(2021 – FCC – DPE/GO – DEFENSOR PÚBLICO)

Constitui causa interruptiva da prescrição

a) decisão de impronúncia.

b) cumprimento de pena no exterior.

c) decretação da prisão temporária.

d) continuação do cumprimento da pena.

e) interposição de embargos de declaração quando inadmissíveis.

Comentários:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

Gabarito letra D

(2018 – FCC – PGE/TO - PROCURADOR DO ESTADO)

A extinção da punibilidade pode ser compreendida como sendo a perda do direito do Estado de impor sanção penal ao autor de fato típico e ilícito. É possível, assim, encontrar hipóteses de extinção da punibilidade no Código Penal, bem como nas legislações extravagantes. Acerca do tema, é correto afirmar:

a) As causas de extinção de punibilidade sempre se comunicam aos coautores e partícipes, em razão de se tratar de matéria de ordem pública.

b) A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.

c) A anistia, graça ou indulto não são hipóteses de extinção da punibilidade, por serem atos concedidos pelo chefe do Poder Executivo, e não pelo Judiciário.

d) Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

e) Na hipótese de abolitio criminis (abolição do crime.) permanece a reincidência como efeito secundário da infração penal.

Comentários:

a) ERRADA. As causas de extinção da punibilidade que têm caráter pessoal não se comunicam aos coautores e/ou partícipes. As causas objetivas, relacionadas ao fato criminoso podem se comunicar. Exemplo de causas que não se comunicam: morte do agente, graça, perdão judicial...

b) CORRETA. Literalidade do art. 120, CP.

Perdão judicial

Art. 120 - A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.

c) ERRADA.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Extinção da punibilidade

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

II - pela anistia, graça ou indulto;

d) ERRADA.

Art. 108 - A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

e) ERRADA. A abolitio criminis ocorre quando, uma lei nova, faz um fato deixar de ser crime. Tendo o fato deixado de ser criminoso, desaparecem todos os efeitos penais da condenação. Com isso, a conduta abolida deixa de ser pressuposto para a reincidência, nem configura maus antecedentes. Entretanto, ressalto que eventuais efeitos civis permanecem válidos, como por exemplo, a obrigação de reparar o dano e a constituição de título executivo judicial.

Lei penal no tempo

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

GABARITO: LETRA B.

(2018 – FCC – SÃO LUÍS - AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS)

Extingue-se a punibilidade do agente

a) pela retroatividade da lei que diminui a pena do crime.

b) pela superveniência de doença mental do autor do ilícito.

c) pela reparação do dano ou restituição da coisa objeto do ilícito, em qualquer crime.

d) pelo perdão do ofendido, em qualquer crime.

e) pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Comentários:

O art. 107, CP assim dispões:

Extinção da punibilidade

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: ***(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)***

I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII - ***(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)***

VIII - ***(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)***

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Visto isso, vamos às alternativas:

a) ERRADA. Não é a lei que diminui a pena que extingue a punibilidade, mas sim aquela que não mais considera o fato como criminoso (abolitio criminis).

b) ERRADA. A superveniência de doença mental do autor não é causa de extinção da punibilidade, levando o agente a ter aplicada contra ele uma Medida de Segurança.

c) ERRADA. Em verdade, nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, incidirá a causa de diminuição de pena do art. 16, CP referente ao arrependimento posterior. Contudo, com dito, trata-se de causa de diminuição de pena e não de causa de extinção da punibilidade.

d) ERRADA. O perdão do ofendido só é compatível com os crimes de Ação Penal Privada, ou seja, que somente se procede mediante queixa. Em outras palavras, não cabe o perdão do ofendido para os crimes de Ação Penal Pública.

e) CORRETA. Literalidade do art. 107, IX, CP.

GABARITO E.

(2018 FCC – TCE/RS – AUDITOR PÚBLICO)

Acerca do que estabelece o Código Penal brasileiro sobre as causas de extinção da punibilidade do agente, considere:

I. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II. É admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

III. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

IV. A prescrição pela pena em concreto não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia.

Está correto o que se afirma em

a) I, III e IV, apenas.

b) II, III e IV, apenas.

c) I, II e III, apenas.

d) I, II e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

Comentários:

I - CORRETA. A banca cobrou a literalidade da Súmula 18 do STJ:

> Súmula 18 do STJ. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.

II – ERRADA. O enunciado viola o entendimento assente do STJ, a saber:

> Súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

III – CORRETA. É o que prevê a Súmula 146 do STF:

> Súmula 146 STF - A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

IV – CORRETA. É o que se extrai do §1º do art. 110, CP, com as alterações trazidas pela lei nº 12.234/10.

> Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Deste modo, estão corretas as alternativas I, III e IV.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO A.

(2018 – FCC – DPE/AM – ANALISTA)

Sobre a extinção da punibilidade:

a) O perdão judicial independe de lei, pois é realizado por meio de Decreto Presidencial.

b) No caso de concurso de crimes, o cálculo da prescrição incide sobre a somatória das penas.

c) Ao contrário da renúncia ao direito de queixa, a decadência é causa de extinção da punibilidade.

d) O prazo de prescrição é reduzido pela metade quando o agente for maior de setenta anos na data da sentença.

e) Em caso de revogação do livramento condicional, a prescrição da pretensão executória é regulada pelo total da pena imposta.

Comentários:

a) ERRADA. Segundo o art. 107, IX, CP, o perdão judicial é causa de extinção da punibilidade, consistindo em ato exclusivo do membro do Poder Judiciário, o qual, na sentença, deixará de aplicar a pena ao réu, uma vez preenchido os requisitos legais. Ademais, o perdão judicial só poderá ser aplicado nos casos previstos em lei.

> Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
>
> IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

b) ERRADA. Da inteligência do art. 119, CP, extrai-se que, no concurso de crimes, a prescrição irá incidir sobre cada crime.

> Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

c) ERRADA. A renúncia ao direito de queixa também é causa extintiva da punibilidade.

> Extinção da punibilidade
>
> Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
>
> V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

d) CORRETA.

> Redução dos prazos de prescrição

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

e) ERRADA.

> Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional
>
> Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

GABARITO D.

(2017 – FCC – TRF5ªREGIÃO – OJA)

Praticado o ilícito penal por um indivíduo culpável, surge para o Estado o direito de aplicar a sanção penal prevista na lei incriminadora.

Contudo, o direito de punir não é absoluto, sendo possível que ocorra alguma causa extintiva de punibilidade, impedindo que o Estado imponha a sanção ao agente.

Diante disso, com fundamento no que dispõe o Código Penal sobre a extinção de punibilidade, é corretor afirmar:

a) No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

b) Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

c) A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, podendo, ainda, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

d) Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos prescricionais previstos para as privativas de liberdade.

e) A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Comentários:

a) ERRADA. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada ~~pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime~~.

> Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

b) ERRADA. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles ~~impede~~, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

> Art. 108 - A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

c) ERRADA. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, ~~podendo~~, ainda, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

> Art. 110, § 1o - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

d) CORRETA. Literalidade do art. 109, parágrafo único do CP.

> Prescrição das penas restritivas de direito
>
> Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

e) ERRADA. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos quando a multa for ~~alternativa ou cumulativamente~~ cominada ou cumulativamente aplicada.

> Prescrição da multa
>
> Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
>
> I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
>
> II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

A banca trocou as hipóteses dos incisos.

GABARITO D.

(2017–TRE SP- ANALISTA JUDICIÁRIO- ÁREA JUDICIÁRIA)

Paulo, quando tinha 20 anos de idade, após ser abordado em uma blitz da polícia rodoviária federal na Rodovia Presidente Dutra, no dia 1º de Junho de 2010, oferece R$ 1.000,00, em dinheiro, para o

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

policial responsável pela abordagem para não ser autuado por excesso de velocidade. Paulo é conduzido ao Distrito Policial, preso em flagrante, e acaba beneficiado pela Justiça, sendo colocado em liberdade após pagamento de fiança. Encerrado o inquérito Policial, a denúncia em desfavor de Paulo, pelo crime de corrupção ativa, é recebida no dia 15 de Julho de 2014. O processo tramita regularmente e Paulo é condenado a cumprir pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, por sentença publicada em 14 de Agosto de 2016. A sentença transita em julgado. Ricardo, advogado de Paulo, postula ao Magistrado competente para a execução da sentença o reconhecimento da prescrição. Neste caso, de acordo com o Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em

(A) 8 anos e a pena cominada ao réu, Paulo, não está prescrita, cabendo a ele cumprir regularmente sua pena.

(B) 4 anos e a pena cominada ao réu, Paulo, não está prescrita, cabendo a ele cumprir regularmente sua pena.

(C) 3 anos e a pena cominada ao réu, Paulo, está prescrita em decorrência do decurso do prazo superior a 3 anos entre a data do crime e do recebimento da denúncia.

(D) 4 anos e a pena cominada ao réu, Paulo, está prescrita em decorrência do decurso do prazo entre a data do crime e do recebimento da denúncia.

(E) 2 anos e a pena cominada ao réu, Paulo, está prescrita em decorrência do decurso do prazo entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Comentários:

Essa questão exigia do candidato o conhecimento de uma das causas legais de extinção da punibilidade, no caso, a prescrição, que está prevista no art. 107, IV, 1ª parte, do Código Penal.

De acordo com a doutrina, a prescrição é a perda do direito de punir decorrente do decurso de prazo sem que a ação penal tenha sido proposta ou sem que se consiga concluí-la (prescrição da pretensão punitiva), ou, ainda, a perda do direito de executar a pena, seja porque o Estado não deu início ou prosseguimento a seu cumprimento dentro do prazo estabelecido por lei (prescrição da pretensão executória).

Deste modo, existem duas modalidades de prescrição: a que atinge a pretensão punitiva estatal e que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória e a que atinge a pretensão executória estatal (em que o Estado terá perdido o direito de executar sua decisão), também chamada de prescrição da pena, que pressupõe a existência de sentença condenatória transitada em julgado.

A primeira modalidade, isto é, a prescrição da pretensão punitiva, se subdivide em (i) prescrição pela pena em abstrato e (ii) prescrição pela pena em concreto, que se subdivide em (ii.a) prescrição retroativa e (ii.b) prescrição intercorrente. Vejamos cada uma delas:

1- Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato: A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato pode ocorrer antes da propositura da ação ou após seu início e até mesmo após a prolação da sentença de 1ª instância, desde que haja recurso da acusação (porque se não houver recurso da acusação, a prescrição após a sentença passa a se basear na pena aplicada pelo magistrado).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Neste caso, o prazo prescricional varia de acordo com o máximo de pena privativa de liberdade prevista em abstrato para a infração penal, de acordo com os prazos do artigo 109, CP, abaixo listados:

> "Art. 109- A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
>
> I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
>
> II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
>
> III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
>
> IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
>
> V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
>
> VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

2- Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto (retroativa e intercorrente): Na sentença de primeira instância, o juiz fixa uma determinada pena. Na ausência de recurso da acusação, ou sendo este improvido, estabelece o artigo 110, § 1º, do Código Penal que "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa."

Deste modo, tanto na prescrição retroativa quanto na intercorrente leva-se em consideração a pena aplicada, no caso concreto, na sentença condenatória, pena esta que deverá servir de parâmetro para a contagem do prazo prescricional.

Assim, verificamos que as características da prescrição retroativa e intercorrente são as mesmas, com a peculiaridade de, na prescrição retroativa, contar-se o prazo prescricional da data do recebimento da denúncia ou da queixa até a publicação da sentença condenatória.

Prescrição da pretensão executória: o prazo prescricional da pretensão executória rege-se pela pena fixada na sentença transitada em julgado, de acordo com os patamares do artigo 109, do CP. Os termos iniciais do prazo da PPE estão elencados no artigo 112, do CP.

Depois dessa breve explicação sobre prescrição, vamos à análise da questão.

No presente caso nota-se que a questão trata da prescrição pela pena em concreto – prescrição retroativa, ou seja, aquela que vai do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, sendo calculado o prazo prescricional com base na pena aplicada em concreto, que, no caso, foi de dois anos.

Isto porque, após o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento de seu recurso, a prescrição passa a ser analisada com base na pena em concreto, de acordo com os patamares do artigo 109, do Código Penal. Assim, deverá ser feita análise em relação a momentos processuais anteriores, no caso da

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

prescrição retroativa, para verificar se entre as causas interruptivas transcorreu tal período – de acordo com a pena aplicada em concreto na sentença pelo magistrado.

No caso, Paulo foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão – o que levaria ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Ocorre que, no momento do crime, Paulo tinha 20 anos de idade, o que gera a aplicação do artigo 115, do Código Penal, in verbis:

"Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos."

Deste modo, no presente caso, o prazo prescricional a ser aplicado é de 02 (dois) anos, fazendo com que a única alternativa correta seja a letra "E".

GABARITO LETRA (E).

(2017 – FCC – TER/SP - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA)

Moisés respondeu processo por crime de corrupção ativa cometido no dia 30 de Setembro de 2010, quando tinha 66 anos de idade. A denúncia oferecida pelo Ministério Público em 16 de Outubro de 2014 é recebida pelo Magistrado competente no dia 18 de Outubro do mesmo ano de 2014. O processo tramita regularmente e Moisés é condenado a cumprir pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa por sentença proferida em 25 de Abril de 2016 e publicada no dia 27 do mesmo mês e ano. Não houve interposição de recurso pelas partes e é certificado o trânsito em julgado.

No caso hipotético apresentado, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena aplicada ao réu Moisés e verifica-se em

(A) 02 anos, devendo ser extinta a punibilidade do réu diante do decurso deste prazo entre a data do crime e do recebimento da denúncia.

(B) 04 anos, devendo ser extinta a punibilidade do réu diante do decurso deste prazo entre a data do crime e do recebimento da denúncia.

(C) 01 ano e 06 meses, devendo ser extinta a punibilidade do réu diante do decurso deste prazo entre a data do crime e do recebimento da denúncia e entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença.

(D) 03 anos, devendo ser extinta a punibilidade do réu diante do decurso deste prazo entre a data do crime e do recebimento da denúncia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(E) 02 anos e o réu deverá cumprir integralmente a sua pena, não sendo o caso de extinção da sua punibilidade.

Comentários:

Mais uma questão em que o candidato deveria ter o conhecimento dos prazos prescricionais previstos no artigo 109, do Código Penal, além do artigo 115 daquele diploma.

No presente caso nota-se que a questão também trata da prescrição pela pena em concreto – prescrição retroativa, sendo calculado o prazo prescricional com base na pena aplicada em concreto, que, no caso, foi de dois anos, sem interposição de recurso pelas partes.

Deste modo, após o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento de seu recurso, a prescrição passa a ser analisada com base na pena em concreto, de acordo com os patamares do artigo 109, do Código Penal. Assim, deverá ser feita análise em relação a momentos processuais anteriores, no caso da prescrição retroativa, para verificar se entre as causas interruptivas transcorreu tal período – de acordo com a pena aplicada em concreto, conforme determina o § 1º, do art. 110, do CP.

No caso, Moisés foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão – o que levaria ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Ocorre que, na data da sentença, Moisés possuía mais de 70 anos, o que resulta na aplicação do artigo 115, do CP: redução do prazo prescricional pela metade.

Deste modo, devemos analisar se houve o transcurso do prazo de 2 anos entre o recebimento da denúncia ou queixa e a publicação da sentença condenatória de 1º grau, ou seja, entre os dias 18/10/14 e 25/04/16.

Pois bem. Analisando as duas datas chegaremos à conclusão de que não ocorreu o transcurso do prazo de 2 anos entre elas, o que significa dizer que não houve prescrição no presente caso.

GABARITO LETRA (E).

(2015 – FCC - TRE/PB - ANALISTA JUDICIÁRIO- ÁREA ADMINISTRATIVA)

No que refere à extinção da punibilidade, de acordo com o Código de Processo Penal, interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção, salvo no caso de

(A) pronúncia.

(B) recebimento da denúncia.

(C) início ou continuação do cumprimento da pena.

(D) decisão confirmatória da pronúncia.

(E) publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Questão simples de prescrição, que poderia ser resolvida com o conhecimento dos artigos sobre o ponto. No caso, o artigo 117, do Código Penal, que traz as causas interruptivas da prescrição.

O § 2º, do artigo 117, determina que "interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção."

E, de acordo com o inciso V, a prescrição é interrompida pelo início ou continuação do cumprimento da pena.

Significa dizer: em regra, interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção, com exceção da interrupção da prescrição pelo início ou continuação do cumprimento da pena.

GABARITO LETRA (C).

(2015 – TRE/AP - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA)

Renato, com 20 anos de idade é abordado por policiais militares após se envolver em uma briga em boate da cidade de Macapá. Embriagado e extremamente nervoso Renato passa a ofender os policiais no exercício regular da função. Conduzido ao Distrito Policial Renato acaba posteriormente denunciado pelo Ministério Público por crime de desacato e, por sentença final, condenado ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo como incurso no artigo 331, do Código Penal (crime de desacato). Neste caso, a prescrição da pena aplicada ocorrerá em

(A) 05 anos.

(B) 02 anos.

(C) 01 ano.

(D) 04 anos.

(E) 03 anos.

Comentários

O prazo prescricional da pena de multa, quando for a única cominada, é de 02 anos, de acordo com o artigo 114, inciso I, do Código Penal.

Além disso, devemos aplicar o artigo 115, do Código Penal, vez que Renato praticou o crime com 20 anos de idade. Logo, ao reduzir o prazo de 02 anos pela metade, chegamos à 01 ano, gabarito da questão.

Atenção ao prazo prescricional da pena de multa: de acordo com o artigo 114, do Código Penal, será de 02 (dois) anos, quando ela for a única pena cominada, e será no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO LETRA (C).

(2022 – FGV – MPE/BA – ESTAGIÁRIO DE DIREITO)

Ana Maria, nascida em 17 de novembro de 1984, foi flagrada por policiais militares enquanto trazia consigo 1kg de maconha, evidenciada a intenção de tráfico, no dia 14 de setembro de 2012. Lavrado auto de prisão em flagrante e remetidos os autos ao Ministério Público, Ana Maria foi denunciada pelo crime previsto no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que possui pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. No dia 25 de setembro de 2016, a denúncia foi recebida pelo juízo competente. Finda a instrução criminal, a ré foi condenada, em sentença publicada em 10 de outubro de 2020, aplicado, contudo, o redutor previsto no §4º do Art. 33 em patamar máximo, resultando em uma sanção penal de reclusão de 1 ano e 8 meses. O Ministério Público foi intimado da sentença no mesmo dia e não interpôs recurso no prazo legal. A defesa técnica apresentou recurso de apelação, que não foi provido, em acórdão prolatado em 15 de setembro de 2021 (Referência: Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do Art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois).

Sobre a hipótese apresentada, é correto afirmar que:

a) com o trânsito em julgado do processo, é possível o início da execução da pena, sem que tenha havido prescrição;

b) ocorreu a prescrição da pretensão executória, ante ao transcurso de prazo suficiente sem que houvesse a captura de Ana Maria;

c) ocorreu prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, devendo ser reconhecida imediatamente, visto que se trata de matéria de ordem pública;

d) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, verificada de modo retroativo entre a data do fato e o recebimento da denúncia;

e) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, verificada de modo retroativo entre a data do recebimento da denúncia e a publicação de sentença recorrível.

Comentários

Tratando-se de crime previsto com pena máxima de 15 anos, a prescrição pela pena em abstrato seria de 20 anos, de acordo com o inciso I, do artigo 109, do Código Penal.

> Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
>
> I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No caso narrado, não ocorreu a prescrição da pena em abstrato.

Por outro lado, considerando-se que a pena foi imposta na sentença; não ter havido recurso da acusação; bem como o período de tempo decorrido entre a prolação da sentença e o recebimento da denúncia, extrai-se que houve prescrição da pena em concreto, de modo retroativo (quando a prescrição é contada para trás, após a prolação da sentença condenatória e do trânsito em julgado para a acusação).

A pena imposta foi de um ano e oito meses de reclusão, motivo pelo qual, de acordo com o disposto no inciso V, do artigo 109, combinado com o disposto no § 1º, do artigo 110, ambos do Código Penal, a prescrição se dará em 04 anos.

De acordo com o artigo 110 não é mais possível, nos casos de prescrição pela pena em concreto retroativa, o cômputo do prazo prescricional entre o fato delitivo e o recebimento da denúncia ou queixa.

Como não ocorreu o trânsito em julgado da condenação, não se trata de prescrição da pretensão executória, estando a prescrição da pretensão punitiva.

Assim, tendo em vista que entre a data da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV) e a data do recebimento da denúncia decorreram mais de quatro anos, nota-se que ocorreu a prescrição da pretensão da pretensão punitiva pela pena em concreto, retroativamente, considerando-se a data do recebimento da denúncia (25/09/2016) e a data da publicação da sentença condenatória (10/10/2020).

Gabarito letra E

(2022 – FGV – PC/AM – DELEGADO DE POLÍCIA)

Determinado agente foi imputado pela prática de crime de roubo, na forma simples. No curso da instrução, a partir do surgimento de novas provas, foi realizado o aditamento à denúncia, com inclusão de dois novos coautores, com a caracterização de concurso de agentes entre estes e o agente original.

O recebimento do aditamento à denúncia

a) sempre constitui marco interruptivo da pretensão punitiva e produz efeitos relativos a todos os acusados.

b) sempre constitui marco interruptivo da pretensão punitiva, mas não produz efeitos relativos ao réu original.

c) constitui, ressalvados os casos de cumprimento de pena e reincidência, marco interruptivo da pretensão punitiva, mas não produz efeitos relativos ao réu original.

d) constitui, ressalvados os casos de cumprimento de pena e reincidência, marco interruptivo da pretensão punitiva e produz efeitos relativos a todos os acusados.

e) não produz efeitos no marco interruptivo da pretensão punitiva, posto já operados com a imputação original, a inclusão superveniente de novos imputados.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De acordo com o artigo 109, §1º, do CP, excetuados os casos de cumprimento de pena e reincidência, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, o que faz com que a alternativa correta seja a letra D.

Gabarito letra D

(2022 – FGV – TJ/AM – JUIZ DE DIREITO)

Aquiles, nascido em 30/07/1994, réu primário, cometeu, em 24/06/2015, o crime de homicídio simples tentado, sendo condenado, por sentença recorrível, à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime semiaberto.

Considerando esse caso, assinale a afirmativa correta.

a) A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 12 (doze) anos.

b) A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 6 (seis) anos.

c) A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 8 (oito) anos.

d) A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 16 (dezesseis) anos.

Comentários

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. Assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 6 (seis) anos.

Gabarito letra B

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(2021 – FGV – IMBEL – ADVOGADO)

Assinale a opção que apresenta motivos que extinguem a punibilidade.

a) Morte do agente; retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; e, nos crimes de ação privada, renúncia ao direito de queixa ou perdão aceito.

b) Anistia, graça ou indulto; retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; e, nos casos de crimes patrimoniais, reparação do dano.

c) Prescrição, decadência ou perempção; renúncia do direito de queixa ou perdão aceito, nos crimes de ação pública; e prescrição, decadência ou perempção.

d) Casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes definidos na Parte Especial do Código Penal; morte do agente; e prescrição, decadência ou perempção.

Comentários

A única assertiva correta é a letra A, já que aponta as causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107, incisos I (morte do agente), V (renúncia ao direito de queixa ou perdão aceito, nos crimes de ação privada) e VI (retratação do agente), do Código Penal.

(2018 – FGV – AL/RO – ADVOGADO) - ADAPTADA

Determinado deputado está sendo investigado pela prática do crime de porte/posse de arma de fogo de uso restrito (Art. 16, caput, Lei nº 10.826/03), que teria sido praticado em maio de 2018, diante da notícia que estaria guardando uma arma de calibre .40 em seu local de trabalho, sem autorização legal. Preocupado com as consequências de tal investigação, solicita esclarecimentos ao advogado sobre as possíveis consequências da punição pelo delito imputado.

Ante a situação hipotética, julgue o item abaixo:

O agente poderá, em caso de condenação, ser beneficiado pela graça, mas não pelo indulto ou anistia.

Comentários

Levem no coração o teor do art. 2º da lei 8072/90, segundo o qual são insuscetíveis de graça anistia e fiança os crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo.

> Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: **(Vide Súmula Vinculante)**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> I - anistia, graça e indulto;
>
> II - fiança.

A lei 13497/2017 alterou recentemente o parágrafo único do art. 1º da Lei 8072/90, passando a prever como hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, todos tentados ou consumados.

> Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos **arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956**, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no **art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003**, todos tentados ou consumados. **(Redação dada pela Lei nº 13.497, de 2017)**

GABARITO: ERRADA.

(2018 – FGV – TJ/SC – TÉCNICO JUDICIÁRIO)

O perdão judicial poderá ser aplicado quando, devidamente previsto em lei, as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a própria sanção se torne desnecessária.

Sobre o tema, é correto afirmar que:

A) o perdão judicial poderá ser aplicado no homicídio culposo, quando as consequências atingirem o agente de forma grave o suficiente para tornar a pena desnecessária, mas não na lesão corporal culposa;

B) a sentença que aplica perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência, em que pese haja reconhecimento da prova da materialidade e da autoria;

C) o perdão judicial é previsto no Código Penal como causa de exclusão da culpabilidade, em que pese haja tipicidade e ilicitude, gerando absolvição própria;

D) a sentença que reconhece perdão judicial impõe absolvição imprópria, gerando aplicação de medida de segurança;

E) o perdão judicial é causa de exclusão da tipicidade, gerando absolvição própria.

Comentários:

O perdão judicial constitui causa de extinção da punibilidade e possui, apesar das divergências doutrinárias, a sua sentença com natureza declaratória. Nesse passo, o juiz reconhece a prática do fato típico e ilícito, bem como da culpabilidade do réu, mas por questões de política criminal, reforçadas por lei, deixa de aplicar a pena. No mais, o CP determina que a sentença do perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.

> **A**rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Perdão judicial

Art. 120 - A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.

GABARITO: LETRA B.

(2018 – FGV – TJ/SC – OFICAL DE JUSTIÇA)

A prescrição, causa de extinção da punibilidade prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal, pode ser definida como a perda do direito de punir ou executar a pena em razão da inércia do Estado durante o tempo fixado em lei.

Sobre o tema, de acordo com as previsões do Código Penal, é correto afirmar que:

A) a extinção da punibilidade pela prescrição, no concurso de crimes, considerará a pena total aplicada, com as causas de aumento, em detrimento da pena de cada um isoladamente;

B) o prazo prescricional da pretensão executória, no caso de evasão, será computado pelo total de pena aplicada, não sendo descartado o período de pena cumprido;

C) a interrupção do prazo prescricional ocorrida com o oferecimento da denúncia produz efeitos em relação a todos os autores do crime;

D) a reincidência do acusado impõe aumento de 1/3 do prazo prescricional da pretensão punitiva e da executória;

E) o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto não gera reincidência.

Comentários:

A) ERRADA.

Art. 119, CP - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Súmula n.º 497 do STF: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.".

B) ERRADA.

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

C) ERRADA. O oferecimento da denúncia não enseja na interrupção prescrição, mas sim o seu recebimento.

> Causas interruptivas da prescrição
>
> Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
>
> V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
>
> VI - pela reincidência.

d) ERRADA. Inicialmente devemos subdividir a Prescrição em Prescrição Punitiva (art. 109, CP - Prescrição antes de transitar em julgado a sentença) que consiste no interesse estatal em aplicar uma sanção penal ao responsável por um crime, e Prescrição Executória que é o interesse em executar uma sanção penal definitivamente aplicada pelo Poder Judiciário (art. 110, CP - Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória).

No caso da alternativa, o aumento de 1/3 referido apenas se aplica em relação a pretensão executória e não da pretensão punitiva. Veja o art. 110, CP.

> Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
>
> Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

No mais, a Súmula 220 do STJ reforça o comando legal.

> Súmula n.º 220 do STJ dispõe que "A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.".

E) CORRETA. Em regra, as causas de extinção da punibilidade não geram reincidência, e a prescrição é uma dessas causas, segundo o art. 107, IV, CP.

GABARITO: LETRA E.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(2018 – FGV – TJ/AL - ANALISTA JUDICIÁRIO)

O indulto, a graça e a anistia são trazidos pelo Código Penal, em seu artigo 107, inciso II, como causas de extinção da punibilidade. Apesar disso, são institutos que não se confundem.

Sobre tais causas de extinção da punibilidade, é correto afirmar que:

A) a anistia, o indulto e a graça geram a extinção dos efeitos penais primários e secundários da condenação, permanecendo íntegros, apenas, os seus efeitos civis;

B) o indulto, diante de sua natureza coletiva, depende de provocação e requerimento do beneficiado, não podendo ser declarada a extinção da pena de ofício pelo juiz;

C) o indulto gera a extinção dos efeitos penais primários, mas não os secundários, permanecendo íntegros, também, os efeitos civis da condenação;

D) a anistia gera a extinção dos efeitos penais primários, mas não os secundários, permanecendo íntegros, também, os efeitos civis da condenação;

E) o indulto é concedido através de Decreto do Presidente da República, enquanto a anistia e a graça são previstos em lei federal.

Comentários:

Vamos ver as diferenças básicas entre os institutos:

- ANISTIA – benefício concedido pelo Congresso Nacional, mediante Lei Ordinária, que exclui um ou mais fatos criminosos da incidência do direito penal ("perdão"). É causa de extinção da punibilidade e geralmente destina-se a crimes políticos, podendo excepcionalmente abranger crimes comuns. Possui a característica de abranger fatos e não indivíduos, sendo considerado benefício coletivo. Possui efeitos ex-tunc (retroativos), apagando todos os efeitos penais (primários e secundários), porém permanecendo íntegros os efeitos civis da sentença condenatória. Caso o agente venha a praticar nova infração penal, não será reincidente.

- GRAÇA – É ato privativo e discricionário do Presidente da República, realizado mediante decreto, respeitadas as vedações constitucionais, sendo passível de delegação aos Ministros de Estado, PGR ou AGU. Visa à extinção da pena de pessoa determinada, tendo como objeto os crimes comuns, com sentença condenatória transitada em julgado. Por isso é considerado individual. Sobre os efeitos, alcança apenas o cumprimento da pena na forma descrita no decreto presidencial, restando íntegros os efeitos penais secundários e os efeitos de natureza civil. Em regra, depende de provocação da parte interessada

- INDULTO – benefício concedido espontaneamente pelo Presidente da República a todo o grupo de condenados que preencham os requisitos apontados pelo decreto. É, portanto, coletivo. O instituto leva em conta a duração da pena aplicada, bem como o preenchimento de determinados requisitos subjetivos (ex: primariedade) e objetivos (ex: cumprimento parcial da pena). Pode ser parcial (diminui ou comuta a pena imposta) ou total (extingue a punibilidade). No total, extingue-se as sanções penais (primários) descritas no decreto presidencial, subsistindo os demais efeitos, penais ou extrapenais, não abarcados pelo benefício.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO: LETRA C.

(2018 – FGV – TJ/AL – OFICIAL DE JUSTIÇA)

Carmen, nascida em 10.03.1992, no dia 11.03.2012, alterou selo que tinha valor para coleção. Os fatos foram descobertos em 20 de dezembro de 2015, sendo oferecida denúncia em 10.03.2016 pelo crime do Art. 303 do CP (reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica, pena: 1 a 3 anos de detenção e multa.) A inicial acusatória foi recebida três dias depois. Após instrução, foi publicada sentença julgando a pretensão punitiva do Estado procedente em 20.02.2018, sendo aplicada pena de 1 ano. O Ministério Público apresentou recurso de apelação, tendo em vista que Carmen seria reincidente, enquanto a defesa apelou buscando a absolvição, não sendo os recursos julgados até a presente data.

Considerando apenas as informações narradas e a previsão do Código Penal no sentido de que a pena de 1 a 2 anos prescreve em 4 anos e que a pena acima de 2 anos até 4 anos prescreve em 8 anos, é correto afirmar que:

a) poderá ser reconhecida a prescrição da pretensão executória;

b) poderá ser reconhecida, de imediato, a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato;

c) poderá ser reconhecida, de imediato, a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto;

d) não poderá ser reconhecida, de imediato, a prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser aguardado o trânsito em julgado para as partes;

e) não poderá ser reconhecida, de imediato, a prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser aguardado o trânsito em julgado para a acusação, sendo irrelevante o trânsito para defesa.

Comentários:

Vamos recapitular alguns conceitos básicos sobre a prescrição. A mesma pode ser de dois tipos:

- PRESCRIÇÃO PUNITIVA – limite que o Estado tem para PUNIR o agente.
- PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – limite que o Estado tem para EXECUTAR a pena.

A questão fornece os seguintes elementos. 1) A pena de 1 a 2 anos prescreve em 4 anos e; 2) A pena acima de 2 anos até 4 anos prescreve em 8 anos.

A pena máxima apresentada no enunciado é de 3 anos que é = 8 anos de prescrição. Porém, existe a exceção do art. 115, CP segundo o qual a prescrição é reduzida pela metade se, ao tempo do crime, o criminoso era menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos.

Aplicando-se o regramento exposto, já que Carmen era menor de 21 anos na data do crime, temos a redução da prescrição para o patamar de 4 anos. Além disso, o art. 117, CP prevê que a prescrição é interrompida com o recebimento da denúncia ou queixa. Com as informações passadas, temos que:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Entre a data do crime (11/03/2018) e a data do recebimento da denúncia (13/03/2016), houve um lapso temporal maior que 4 anos, devendo a punibilidade do réu ser extinta pela prescrição da pena punitiva em abstrato.

GABARITO: LETRA B.

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu :)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

Responda às questões abaixo:

1. **Em uma turma de direito da Faculdade XX, começou uma discussão acerca dos prazos prescricionais previstos no Código Penal no caso do crime de furto simples praticado por João quando tinha 18 anos. Enquanto Daniel entendia que o prazo aplicável era de 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, Carla afirmou que o prazo era de 4 anos. A quem assiste razão? Fundamente.**
2. **De acordo com o artigo 115, do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data do fato, maior de 70 (setenta) anos?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. **A prescrição da pena de multa sempre ocorre no mesmo prazo da pena privativa de liberdade cominada?**
4. **De acordo com o que prescreve o Código Penal, as penas mais leves nunca prescrevem com as mais graves.**
5. **De acordo com o Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.**
6. **De acordo com o Código Penal, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro, antes de passar em julgado a sentença final, não corre a prescrição.**
7. **A reincidência é causa suspensiva da prescrição.**
8. **De acordo com o disposto no Código Penal, no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.**
9. **No que diz respeito à prescrição das penas restritivas de direito, podemos afirmar que se aplicam a elas os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.**
10. **A anistia, a graça e o indulto também são causas de extinção da punibilidade.**
11. **O perdão nos crimes de ação privada, aceito ou não, é causa de extinção da punibilidade.**

Perguntas com Respostas

1. **Em uma turma de direito da Faculdade XX, começou uma discussão acerca do prazo prescricional previsto no Código Penal no caso do crime de furto simples praticado por João, quando este tinha 18 anos. Enquanto Daniel entendia que o prazo aplicável era de 8 anos, Carla afirmava que o prazo era de 4 anos. A quem assiste razão? Fundamente.**

   De acordo com o artigo 109, inciso IV, c/c artigo 115, ambos do CP, quem possui razão no caso é Carla. Como João possuía 18 anos na data do fato, se aplica a redução do prazo prescricional pela metade (passando de 8 para 4 anos).

2. **De acordo com o artigo 115, do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data do fato, maior de 70 (setenta) anos?**

   NÃO. A primeira parte da assertiva está correta, vez que, se o agente era, AO TEMPO DO CRIME, menor de 21 anos, o prazo prescricional será reduzido pela metade. A segunda parte da assertiva encontra-se incorreta, vez que, para que o agente seja alcançado pela redução de prazo prescricional, tem que maior que 70 anos NA DATA DA SENTENÇA, e não na data do fato, conforme menciona a questão.

3. **A prescrição da pena de multa sempre ocorre no mesmo prazo da pena privativa de liberdade cominada?**

   NÃO. De acordo com o que dispõe o artigo 114, inciso II, do CP, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada/aplicada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. **De acordo com o que prescreve o Código Penal, as penas mais leves nunca prescrevem com as mais graves.**

   ERRADO. Ao contrário, de acordo com o artigo 118, do Código Penal, as penas mais leves prescrevem com as mais graves.

5. **De acordo com o Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.**

   CERTO. É o que dispõe o artigo 119, do Código Penal.

6. **De acordo com o Código Penal, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro, antes de passar em julgado a sentença final, não corre a prescrição.**

   CERTO. É o que dispõe o artigo 116, inciso I, do CP.

7. **A reincidência é causa suspensiva da prescrição.**

   ERRADO. De acordo com o que dispõe o artigo 117, inciso VI, do CP, trata-se de uma causa de interrupção de prescrição, e não de suspensão.

8. **De acordo com o disposto no Código Penal, no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.**

   CERTO. É o que dispõe o artigo 113, do CP.

9. **No que diz respeito à prescrição das penas restritivas de direito, podemos afirmar que se aplicam a elas os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.**

   CERTO. É o disposto no artigo 109, § único, do CP.

10. **A anistia, a graça e o indulto também são causas de extinção da punibilidade.**

    CERTO, conforme disposto no artigo 107, inciso II, do CP.

11. **O perdão nos crimes de ação privada, aceito ou não, é causa de extinção da punibilidade.**

    ERRADO. De acordo com o artigo 107, inciso V, do C, o perdão só é causa de extinção da punibilidade, nos casos de ação penal privada, quando aceito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.